Cuadro comparativo de recursos administrativos

Material de apoyo para el módulo 3: recursos administrativos.

1. ¿Qué recurso uso y ante quién lo presento?

Recurso	¿Cuándo se usa?	¿Ante quién se presenta?	Observaciones
Reconsideración	Cuando se tiene **nueva prueba** que no se evaluó al emitir el acto.	Ante la misma autoridad que dictó el acto.	Es **facultativo**: no presentarlo no impide apelar después.
Apelación	Cuando se discute una **diferente interpretación de las pruebas** o una **cuestión de puro derecho**.	Ante la misma autoridad que dictó el acto, que eleva lo actuado a su superior jerárquico.	No exige nueva prueba: se revisa el caso desde el derecho.
Revisión	Es **excepcional**: solo cabe cuando una ley o decreto legislativo la establece expresamente.	Ante la autoridad que la norma señale (tercera instancia).	Si la norma no la prevé, no procede.

2. Reglas que se aplican a todos

- **Plazo para presentar:** 15 días hábiles perentorios contados desde la notificación del acto.
- **Si vence el plazo,** se pierde el derecho a impugnar y el acto queda firme.
- Los recursos se ejercen **una sola vez** en el procedimiento y **nunca de forma simultánea**.
- El recurso debe indicar el acto que se impugna y cumplir los requisitos del escrito de solicitud.

Cuidado con los plazos para resolver. La ley fija cuánto tiempo tiene la entidad para responder cada recurso y esos plazos han cambiado con reformas recientes (por ejemplo, la Ley N.º 31603 para la reconsideración). Antes de calcular un plazo, consulta el texto vigente del TUO de la Ley N.º 27444.

3. Para practicar

1. Una resolución te deniega un permiso porque “no se acreditó el pago”, pero tú conservas el voucher que no se evaluó. ¿Qué recurso eliges y por qué?
2. Estás de acuerdo con los hechos, pero crees que la autoridad aplicó mal la norma. ¿Qué recurso corresponde?